Система оформления и получения оплаты за дополнительные работы

Порядок документального оформления дополнительных работ: основание выполнения, согласование объёма, цены и срока, подтверждение факта выполнения, приёмка и оплата. Для планируемых работ применяйте раздел 2, для уже выполненных без предварительного письменного согласования — раздел 3.

1. Определение порядка оформления

- Работы ещё не начаты. Заказчиком предложен объём за пределами договора. Применяйте раздел 2.
- Работы выполнены без предварительного письменного согласования. Подтвердите поручение и фактический объём документами по разделу 3.
- При частичном выполнении разграничьте планируемые и выполненные позиции. Учитывайте их отдельными строками журнала.

Последовательность действий приведена в файле 10-algoritm-doprabot.pdf. Подробный состав документов указан в разделах 2 и 3.

2. Случай А. Работы ещё не начаты

1. Направьте уведомление 03 о выявленных дополнительных работах и запросе решения. Для планируемого объёма заполните вариант А: реквизиты договора, состав работ, срок ответа, состояние участка и приложения. Исключите неприменимый вариант Б. Для работ, подпадающих под п. 3 ст. 743 ГК РФ, при отсутствии ответа после 10 дней, если закон или договор не устанавливают иной срок, приостановите соответствующие работы. Исключение по п. 4 требует доказать необходимость немедленных действий в интересах заказчика.
2. Отделите дополнительный объём от договорного и опишите его: 02-soglasovanie-obema.docx — причина, отличие от исходного объёма, границы, единица, количество и подтверждающий документ. Выберите маршрут А и удалите маршрут Б в отправляемом экземпляре. Реквизиты поручения 01 в форме 02 внесите после получения поручения на шаге 5.
3. Рассчитайте стоимость в файле 07-raschet-stoimosti.xlsx. Каждой позиции укажите единицу измерения, количество, цену и документальный источник цены.
4. Оцените влияние на срок: 05-izmenenie-srokov.docx — затронутые операции, дополнительная продолжительность, новая контрольная дата и обновлённый график.
5. Получите письменное поручение до начала работ: 01-prikaz-na-dopobem.docx — кто поручает, что, где, в каком объёме, где зафиксированы цена, срок и приёмка. Проверьте, что подписывает лицо с полномочиями по вашему договору.
6. Закрепите объём и цену допсоглашением: 11-dopsoglashenie-obem-i-cena.docx, приложения — описание объёма из 02-soglasovanie-obema.docx и расчёт из 07-raschet-stoimosti.xlsx. Если меняется срок — 12-dopsoglashenie-sroki-doprabot.docx.
7. Если ответа нет по применимому сроку и соответствующие работы приостановлены — 06-pismo-o-priostanovke.docx. Укажите точные позиции, дату, меры сохранности и подтверждение доставки уведомления 03.
8. Ведите журнал 08 и фотофиксацию по перечню 09. Освидетельствование скрытых работ оформляйте актом 04 до выполнения последующих работ. Проверьте состав участников и подтверждающих документов.

9. Включите согласованный объём в закрывающие документы и отметьте в журнале колонки «Включено в КС-2» и «Оплачено».

Контроль перед началом: дополнительный объём, цена и сроки оформлены письменными документами с проверенными полномочиями подписантов. При изменении технической документации заказчиком проверьте ст. 744 ГК РФ: по п. 1 стоимость вызванных изменением работ не более 10% исходной сметной стоимости и характер работ не меняется; для большего объёма по п. 2 нужна согласованная дополнительная смета. Порог 10% сам по себе не даёт подрядчику права односторонне увеличить цену.

3. Случай Б. Работы выполнены без предварительного письменного согласования

Соберите документы, подтверждающие просьбу заказчика и выполненный объём. Зафиксируйте их в журнале, рассчитайте стоимость и направьте предложение оформить дополнительный объём текущей датой. Последующее уведомление и подписанный акт не доказывают сами по себе согласование и оплату допработ (п. 10 информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 № 51); учитывайте последствия неуведомления по ст. 743 ГК РФ и возможное исключение для необходимых неотложных действий.

1. Оформляйте документы текущей датой. Письменное поручение 01 относится к работам до их начала; для выполненного объёма переходите к журналу, подтверждениям и уведомлению.
2. Соберите, чем подтверждается просьба заказчика и выполнение: переписку, записи в журналах работ, протоколы совещаний, исполнительную документацию, фото с датами. Внесите каждую позицию в 08-zhurnal-doprabot.xlsx, в колонке «Основание» — чем она подтверждена.
3. Для каждой позиции укажите в журнале конкретное подтверждение поручения и выполнения. Отдельно отметьте позиции, по которым нужно собрать дополнительные документы или переписку.
4. Сопоставьте фотографии с перечнем 09. Укажите недостающие подтверждения. Если работы доступны для осмотра, оформите освидетельствование по форме 04 до выполнения последующих работ.
5. Опишите объём в 02-soglasovanie-obema.docx (маршрут Б: фактический период, просьба заказчика и подтверждения по позициям) и посчитайте цену в 07-raschet-stoimosti.xlsx.
6. Направьте заказчику 03-uvedomlenie-o-doprabotah.docx: когда и по чьей просьбе выполнен объём, приложения — 02 и расчёт из 07, просьба согласовать объём и цену. Выберите маршрут Б с фактическими датами и документами; удалите маршрут А и относящиеся к нему поля. В приложениях укажите 02, расчёт 07 и подтверждения выполнения. Не меняйте дату уже выполненных работ и дату текущего уведомления.
7. Предложите оформить объём допсоглашением 11-dopsoglashenie-obem-i-cena.docx — в п. 1 укажите фактическое подтверждение просьбы заказчика; поручение 01 оставьте только для планируемых работ. Если выполненные работы сдвинули сроки, сначала подготовьте обоснование 05, затем соглашение 12.
8. После подписания оформите приёмочные документы по договору и отметьте в журнале включение в КС-2 и фактическое поступление оплаты отдельно.
9. При отказе или отсутствии ответа сохраните уведомление, доказательства доставки, переписку, журнал, акты и расчёт стоимости единым пакетом для следующего этапа работы с задолженностью.

4. Состав и назначение документов

Файл	Назначение	Случай
00-INSTRUKCIYA.pdf	Единая инструкция: порядок применения, состав и печать	—
01-prikaz-na-dopobem.docx	Письменное поручение на дополнительный объём	А
02-soglasovanie-obema.docx	Описание и согласование дополнительного объёма	А, Б
03-uvedomlenie-o-doprabotah.docx	Уведомление заказчику о дополнительных работах	А, Б
04-akt-skrytyh-rabot.docx	Акт освидетельствования скрытых работ	А, Б
05-izmenenie-srokov.docx	Расчёт влияния на срок и предлагаемая контрольная дата	А, Б
06-pismo-o-priostanovke.docx	Письмо о приостановке до решения заказчика	А
07-raschet-stoimosti.xlsx	Расчёт стоимости дополнительных работ	А, Б
08-zhurnal-doprabot.xlsx	Журнал: основание, объём, статус, КС-2, оплата	А, Б
09-checklist-fotofiksacii.pdf	Чек-лист фотофиксации	А, Б
10-algoritm-doprabot.pdf	Два маршрута и контрольный порядок	А, Б
11-dopsoglashenie-obem-i-cena.docx	Допсоглашение об изменении объёма и цены	А, Б
12-dopsoglashenie-sroki-doprabot.docx	Допсоглашение об изменении сроков	А, Б

Формы Word и расчёты Excel заполните по документам объекта. Файл 04 — редактируемый акт в формате DOCX на основе предоставленного бланка. PDF содержат эту единую инструкцию, алгоритм действий и чек-лист фотофиксации.

5. Хранение согласований и контроль оплаты

- Сохраните поручение, описание дополнительного объёма и согласованную цену вместе с исходным договором.
- Свяжите каждую позицию журнала с письмом, актом, фотографиями и расчётом стоимости.
- После подписания включите объём в закрывающие документы и отслеживайте его оплату.
- При отказе или отсутствии ответа сохраните подтверждение направления документов и собранные доказательства.

6. Перед отправкой любого документа

- Проверьте заполненные реквизиты сторон, договора, объекта, даты, подписи, полномочия подписантов и приложения в формах 01–06, 11 и 12.
- Замените поля в квадратных скобках фактическими данными.
- В формах 02, 03 и 11 оставьте только выбранный маршрут и относящиеся к нему заполненные сведения. В направляемых документах не должно остаться квадратных скобок и второго варианта на выбор.
- Перед отправкой удалите рабочие подсказки, оставьте заполненные реквизиты, основной текст и приложения, которые относятся к вашему объекту.
- Проверьте, что на экземпляре для заказчика указаны стороны, объект, дата, подписи и перечень приложений.
- Сохраните отправленную версию и подтверждение доставки рядом с записью в журнале 08-zhurnal-doprabot.xlsx.

7. Если ситуация изменилась

Если дополнительные работы согласованы, приняты, но не оплачены в установленный срок, проверьте остаток задолженности и применимый досудебный порядок. Подготовьте требование об оплате с договором, соглашениями, актами и расчётом.

Вопросы по составу комплекта: nastoronepodryadchika@yandex.ru

Происхождение и применение форм

Файл 04 подготовлен на основе предоставленного бланка blank-akt-skrytyh-rabot.doc: содержание акта, последовательность заполнения и роли представителей сохранены, оформление адаптировано для заполнения в Word. Укажите работы, объект, адрес, участников, проект, материалы, даты, решение о последующих работах и подписи.

Связь с дополнительным объёмом, журналом 08, фотоматериалами и согласованием 02 отразите в документах объекта. Перед использованием проверьте применимую форму, состав участников и подтверждающих документов. Файл 04 не является копией опубликованного рекомендуемого образца: это редактируемый бланк на основе предоставленной формы.

8. Работа с Excel и печать

Данные вносите на листе «Реестр». Для компактной печатной формы перейдите на лист «Печать», затем выберите «Файл → Печать → Печатать активные листы». Не выбирайте печать всей книги: в неё входят также рабочий реестр и инструкция. Проверьте в предпросмотре формат А3, альбомную ориентацию, наличие всех заполненных позиций, итога и блока подписей. При большом числе позиций форма занимает несколько страниц; все столбцы должны помещаться по ширине. Если отображается «НЕ ЗАВЕРШЕНО» или предварительный статус, сначала устраните неполные позиции и проверьте расчёт. После изменения данных повторно откройте предпросмотр.

В расчёте 07 сумма по заполненным строкам предварительна, пока есть незавершённые позиции. Заполните название, количество, цену и применимый коэффициент; число неполных строк должно стать нулём. Пустая цена не равна нулевой согласованной стоимости.

В комплекте 13 файлов: 8 редактируемых документов Word, 2 таблицы Excel и 3 PDF. Эта PDF-инструкция — единственная точка входа; отдельные TXT и DOCX инструкции в архив не включены.

9. Нормативные пояснения и источники

Для неучтённых технической документацией работ, требующих увеличения сметной стоимости, проверьте применение пунктов 3–4 статьи 743 ГК РФ: сообщение заказчику; срок ответа (по общему правилу 10 дней, если закон или договор не установили другой); при отсутствии ответа — приостановка соответствующих работ. Исключение касается доказанной необходимости немедленных действий в интересах заказчика. Не переносите это правило автоматически на любой дополнительный объём: установите вид работ, договорное основание и подтверждения.

ГК РФ, ст. 743, п. 3–4: Открыть источник

Если заказчик изменяет техническую документацию, проверьте одновременно оба условия п. 1 ст. 744 ГК РФ: стоимость вызванных изменением дополнительных работ не превышает 10% указанной в смете общей стоимости строительства и не меняется характер предусмотренных договором работ. Изменения в большем объёме по п. 2 ст. 744 оформляются на основе согласованной сторонами дополнительной сметы. Порог 10% не является разрешением подрядчику самостоятельно увеличить договорную цену или выполнить несогласованный объём без соблюдения ст. 743 и условий договора. Зафиксируйте редакцию документации, инициатора, границы, сравнительную смету и решение заказчика.

Источник: Открыть источник

Направление уведомления 03 текущей датой и наличие подписанного акта подтверждают отдельные обстоятельства, но сами по себе не доказывают согласование дополнительных работ и обязанности их оплатить. Проверяйте предварительное сообщение по п. 3 ст. 743 ГК РФ, надлежащие полномочия, письменное волеизъявление заказчика об объёме и цене, исключение для неотложных действий и доказательства фактической необходимости. Не оформляйте документы задним числом и не представляйте несогласованный объём как автоматически оплачиваемый. Оценка спора — по конкретному договору и доказательствам.

Практика: п. 10 информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 № 51: Информационное письмо № 51

Освидетельствование применимых скрытых работ и состав исполнительной документации: приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр, приложение № 1 и рекомендуемый образец акта в приложении № 3:

Открыть источник

Открыть источник

Рекомендация по организации работы: сохранять отправленную версию каждого уведомления, подтверждение доставки, ответ заказчика и связанную позицию журнала 08. Способ доставки и договорные сроки проверьте отдельно.

10. Поддержка

Вопрос по заполнению или сообщение об ошибке: nastoronepodryadchika@yandex.ru. Тема: «P2 — дополнительные работы». Укажите редакцию комплекта, название файла, номер пункта и описание проблемы; для Excel — лист и адрес ячейки.
Если согласованные и принятые работы не оплачены в срок, проверьте самостоятельную задачу получения оплаты (P1): Открыть страницу
Каталог всех решений: Открыть страницу

Сообщая об ошибке, укажите файл, страницу либо лист и ячейку; приложите пример без конфиденциальных данных. Сохраняйте отправленные версии документов и подтверждения доставки.